



PUTUSAN

Nomor 4 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

APIPUDIN ALIAS PUDIN BIN ARMUN, bertempat tinggal di Blok Timur, RT 001, RW 001, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Ny. Hj. CARWEN**, bertempat tinggal di Blok Timur RT 001, RW 001, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
2. **Ny. MARIAH**, bertempat tinggal di Blok Timur RT 001, RW 001, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
3. **Ny. MUDI**, bertempat tinggal di Blok Timur RT 001, RW 001, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Taryadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office, berkantor di Jalan Setrayasa Barat II Komplek Rumah Kuning Nomor 4, Kota Cirebon, 45122 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **Ny. SRIYATIN BINTI ARMUN**, bertempat tinggal di Blok Timur RT 001, RW 001, Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2023



2. **Ny. KADMI BINTI DARTA**, bertempat tinggal di Desa Mertasinga Blok Jenawi, RT 003, RW 005, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
3. **KEPALA DESA PANGKALAN**, berkedudukan di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
4. **CAMAT KECAMATAN WERU**, berkedudukan di Kabupaten Cirebon;
5. **CAMAT KECAMATAN PLERED**, berkedudukan di Kabupaten Cirebon;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi :

Mengabulkan permohonan sita jaminan sebagaimana yang terurai dalam butir : 27, sub: a dan sub : b, posita gugatan tersebut diatas;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, atau Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan Tergugat I, II, atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, untuk membongkar tembok rumahnya yang telah berdiri diatas tanah jalan gang selebar 1 m (satu meter) panjang 17,5 m (tujuh belas koma lima meter) dan mengembalikan sebagaimana fungsinya sebagai jalan gang, hak *servituut*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II, untuk membongkar bangunan pondasi teras rumahnya yang telah berdiri diatas tanah jalan gang selebar $\pm$ 0,5 m (nol koma lima meter) panjang $\pm$ 5,4 m (lima koma empat meter) dan mengembalikan sebagaimana fungsinya sebagai jalan gang, hak *servituut*;
6. Menghukum Tergugat I, II, atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya X 5 tahun = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2016 - 2021, kepada Penggugat I, secara kontan, seketika, dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I, II, atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *immateril* sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Penggugat I, II, III, atau Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, II, atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, atau Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi absolut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat telah keliru (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Sbr tanggal 27 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggunghkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Sbr tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, untuk membongkar tembok rumahnya yang telah berdiri diatas tanah jalan gang selebar 1 m (satu meter) panjang 17,5 m (tujuh belas koma lima meter), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan PU Kabupaten;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dula;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sriyatin;
- Sebelah Barat : Tanah milik H Kamin;

dan mengembalikan sebagaimana fungsinya sebagai jalan gang, hak *servituut*;

4. Menghukum Tergugat II, untuk membongkar bangunan pondasi teras rumahnya yang telah berdiri diatas tanah jalan gang selebar $\pm 0,5$ m (nol



koma lima meter) panjang $\pm$ 5,4 m (lima koma empat meter), dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pudín;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dula;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H Kamin dan;
- Sebelah Barat : Tanah milik H Carwen;

dan mengembalikan sebagaimana fungsinya sebagai jalan gang, hak *servituut*;

5. Menghukum Tergugat I, II, dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.967.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.SBR *juncto* Nomor 99/PDT/2022/PT BDG yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/PDT/2022/PT BDG tanggal 13 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon No. 46/PDT.G /2021/PNSBR tanggal 6 Januari 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat I telah merenovasi rumah milik orang tua angkatnya dengan cara melebarkan tembok bangunan rumah diatas tanah milik Para Penggugat yang berupa jalan gang, yang sudah ada dari tahun 1960 dan dipergunakan untuk kepentingan bersama;
- Bahwa tanah jalan objek sengketa telah dibeli oleh H.Kamin suami Penggugat I dari Almarhum Darta, ayah kandung dari Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 1260/Weru/1998, tanggal 20 November 1998, yang dibuat dan diterbitkan oleh Camat Kecamatan Weru selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Turut Tergugat III, dimana jalan gang selebar ± 1 m (satu meter), dan panjang $\pm 22,9$ m (dua

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2023



puluh dua koma sembilan meter) masih dalam satu kesatuan dengan objek jual beli, karena sudah diniatkan oleh Almarhumah Ibu Arsini selaku pemilik awal untuk jalan gang akses keluar masuk adiknya yang bernama Ibu Atija, ibu kandung dari Ny.Hj.Carwen (Penggugat I), yang kemudian diperlebar oleh Penggugat I untuk memudahkan mobil truck pengangkut kayu bakar bisa masuk sampai ke pabrik tahu milik Penggugat I yang sudah berdiri dan memproduksi sejak tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: APIPUDIN ALIAS PUDIN BIN ARMUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **APIPUDIN ALIAS PUDIN BIN ARMUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt/2023